

종합감사



- 2019년 내부 종합감사 -

처 분 요 구 서

2019. 12.



감 사 위 원 회

부산항만공사 감사위원회

통 보

[종감 19-08]

제 목 손해배상공제료 산정 부적정

소 관 부 서 재개발사업단(개발사업실)

내 용

「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따르면 엔지니어링사업자는 과업수행을 하면서 고의 또는 과실로 해당 발주청에 끼친 손해를 배상하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 하며, 발주청은 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링사업 대가에 계상하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「엔지니어링손해배상보험 또는 공제 업무처리요령」(산업통상자원부 고시) 및 「엔지니어링 손해배상보험·공제 의무가입제도 안내서」(엔지니어링공제조합)에 따라

공제료 산정 시 단계별(1단계, 2단계) 공제요율을 각각 적용하여야 하고, 요율 산정 시 전체 대상금액에 아닌 손해배상공제 요율표의 금액구간별로 나누어져 있는 각각의 요율(기본요율 및 가산요율)을 적용하도록 되어 있다.

그런데도, 2019년도 작성된 일부 용역설계서에서 손해배상보험료를 미반영하는 사례와 잘못된 공제요율을 적용하는 사례가 다음과 같이 발생하였다.

< 손해배상공제료 미반영>

- 부산항 ○○○○○○○○ 건축기획 및 타당성검토용역

< 손해배상공제료 요율 산정 오류>

- 부산항(북항) ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ 감독권한대행 등 건설사업
관리용역

따라서, 규정을 제대로 숙지하여 설계 시에 동일한 사례가 재발되지 않도록
관련 업무를 충실히 하시기 바랍니다.

조치할 사항

재개발사업단(개발사업실장)은

별첨 ‘손해배상 공제료 산정 시 주의사항’을 참고하여 관련 업무를 철저히 하
시기 바랍니다.(통보)

[별첨] 손해배상 공제료 산정 시 주의사항

1 손해배상 공제료 설계 미반영

■ 손해배상 공제료 개요

- 의의 : 사업자가 과업을 수행하는 과정에서 발주청(또는 제3자)에게 재산상의 손해를 끼친 경우에 사업자의 손해배상책임을 보장하는 보험(공제)
- 관련규정 : 엔지니어링 진흥법 제31조, 동법 시행령 제42조, 엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령

법 제31조(엔지니어링사업의 대가 기준 등) 엔지니어링 사업자는 제3항에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험이나 공제에 가입하여야 한다. 이 경우 발주청은 보험이나 공제가입에 따른비용을 대가에 계상하여야 한다.

- 의무가입대상 : 타당성조사, 계획, 설계, VE, 조사, 감리, 보수, 평가, 분석, 안전성검토, 사업관리 등 15개 활동영역
(* 연구, 기획, 매뉴얼작성, 자문(지도)을 제외한 모든 엔지니어링 활동)

2 공제료 산정 시 단계별(1단계, 2단계) 공제요율 미적용

○ 손해배상 공제료 = 1단계 공제료 + 2단계 공제료

- 1단계 : 사업기간 또는 그 사업의 목적이 되는 시설물의 시공, 제작 설치 구축 기간
- 2단계 : 1단계 이후 1년간

○ 잘못된 예

- 손해배상 공제료 : 대상금액 × 0.833% (1단계 공제요율) = 2,600백만원 (1단계 공제료)

☞ 2단계 공제료 (대상금액×0.16% (2단계 공제요율)) 미적용 ☹

○ 잘된 예

- 총 손해배상 공제료 : ① (1단계 공제료) + ② (2단계 공제료)
 - ① 1단계 공제료 = 대상금액 × 0.833% (1단계 공제요율) = 2,600천원
 - ② 2단계 공제료 = 대상금액 × 0.16% (2단계 공제요율) = 400천원
 - 총 공제료 = ① + ② = 2,600천원 + 400천원 = 3,000천원

☞ 공제료 산정 시 단계별(1단계, 2단계) 공제요율 각각 적용 ☺

③ 공제료 산정 시 구간별 금액에 대한 구간요율 미적용

○ 손해배상 공제료 = 1단계 공제료 + 2단계 공제료

- 1단계 : 대상금액 × [기본요율 + {가산요율 × (표준담보기간초과일수/365)}]

☞ 기본요율 및 가산요율 적용 시, 대상금액을 구간별 금액으로 나누어 각각의 요율 적용

- 2단계 : 대상금액 × 0.16%

○ 잘못된 예

* 대상과업 : 12억원, 과업기간 24개월

* 손해공제요율표 (예시)

금액	5억이하		5억~10억		10억~20억		20억~30억		30억~50억		표준담보기간
요율	기본	가산	기본	가산	기본	가산	기본	가산	기본	가산	2년
(%)	0.755	0.121	0.731	0.118	0.710	0.115	0.687	0.109	0.663	0.106	

- 손해배상 공제료 산출

• 1단계 : 12억 × 0.710% (기본요율) = 8,500천원 (1단계 공제료)

• 2단계 : 12억 × 0.16% = 1,900천원

• 총 공제료 = 1단계 + 2단계 = 8,500천원 + 1,900천원 = 10,400천원

☞ 1단계 공제료 산정 시 대상금액을 구간별 금액으로 나누지 않고, 대상금액에 해당하는 요율만 적용 ⊗ (12억원을 “5+5+2억” 으로 나누어 각각 요율적용 필요)

○ 잘된 예

* 대상과업 : 24억원, 과업기간 36개월

* 손해공제요율표 (예시)

금액	5억이하		5억~10억		10억~20억		20억~30억		30억~50억		표준담보기간
요율	기본	가산	기본	가산	기본	가산	기본	가산	기본	가산	2년
(%)	0.755	0.121	0.731	0.118	0.710	0.115	0.687	0.109	0.663	0.106	

- 손해배상 공제료 산출

• (1단계) ㉠+㉡+㉢+㉣ = 20,000천원

㉠ 5억 × [0.755% + {0.121 × (365/365)}] = 4,400천원

㉡ 5억 × [0.731% + {0.118 × (365/365)}] = 4,200천원

㉢ 10억 × [0.710% + {0.115 × (365/365)}] = 8,200천원

㉣ 4억 × [0.687% + {0.109 × (365/365)}] = 3,200천원

• (2단계) 24억 × 0.16% = 3,800천원

• 총 공제료 = 1단계 + 2단계 = 20,000천원 + 3,800천원 = 23,800천원

☞ 1단계 공제료 산정 시 대상금액을 구간별로 나누어 각각 요율 적용 ⊙